

1500342-16.2019.8.26.0116

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: Mateus Veloso Rodrigues Filho

Comarca: Campos do Jordão

Foro: Foro de Campos do Jordão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... narrou: "Eu tenho vinte e oito, por tráfico de drogas, trabalhava na pousada das hortênsias, mil e quatrocentos, estudei até a sétima série, tenho dois filhos com ela, nós ainda trocamos cartas. Eu cheguei do serviço e ela estava bêbada e alterada, e eu peguei meu filho para levar para a casa da minha mãe, e nisso ela veio para cima de mim, e eu empurrei ela, e ela acabou caindo, mas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campos do Jordão

Foro de Campos do Jordão

1ª Vara

Avenida Doutor Januário Miráglia, 1200, Campos do Jordao - SP - cep 12460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1500342-16.2019.8.26.0116 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500342-16.2019.8.26.0116

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS DANIEL DA SILVA FIRMINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mateus Veloso Rodrigues Filho

Vistos.

CARLOS DANIEL DA SILVA FIRMINO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da lei 11.340/06, porque por na noite de 17 de maio de 2019, às 20h00, na Rua Rafael S. Vidal, 339, nesta cidade e comarca de Campos do Jordão, Carlos prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de Marlene Pinheiro Lima, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Segundo o apurado, CARLOS DANIEL DA SILVA FIRMINO viveu em união estável com Marlene Pinheiro Lima por dois anos, sendo que deste relacionamento adveio o nascimento de um filho. Contudo, no período dos fatos, a relação já havia terminado.

Na data dos fatos, o denunciado foi até a residência da vítima, a fim de resolver questões financeiras, no entanto, assim que chegou ao local, passou a agredir a vítima com socos e tapas.

A vítima recebeu atendimento médico, no qual restou constatado que sofreu hematomas nas costas e joelho direito (fls. 33-34).

Vieram aos autos: boletim de ocorrência (fls.05-07), ficha médica (fls.33-34),

folha de antecedentes (fls. 74, 77-78, 101-102, 142-143, 147-148).

A denúncia foi recebida em 02 de outubro de 2020 (fls.67-68).

O réu foi devidamente citado à fl.76, e apresentou defesa prévia (fls.92-93).

Foi designada a audiência de instrução e julgamento (fl.104).

Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima, bem como o réu foi interrogado (mídia audiovisual).

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu, bem como dissertou sobre a dosimetria da pena (fls. 173-179).

A Defesa, em alegações finais, requereu a improcedência da ação, e pugnou a absolvição do réu (187-188).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A pretensão penal é PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05-07), ficha médica (fls.33-34) que constatou a lesão, assim como a prova oral produzida durante a instrução.

A autoria é igualmente certa, senão vejamos:

A vítima Marlene Pinheiro Lima, ouvida em juízo, disse: "Na época eu tinha me separado, aconteceu que nesse dia ele tinha me dado duzentos e cinquenta reais para ajudar com o filho dele, e esse dinheiro eu guardei, e uma moça que mora perto de casa me pediu vinte reais emprestado, e eu emprestei, só que ela me viu guardando o dinheiro e entrou lá e pegou esse dinheiro, e quando eu disse para ele, ele foi lá junto com a irmã dele, e me agrediu. Ele chegou lá me chutando, me pegou pelo cabelo e me jogou na cama, eu tentei falar com ele, mas ele não quis conversar, ele chegou e eu não pude falar nada, ele chegou já me agredindo, teve socos, tapas não, fiquei com lesão na cabeça, no braço e nas pernas, fiz (quanto ao exame de corpo de delito). Não, pelo contrário ele pagou porque quis, ele ajudava o nosso filho, e eu não sei porque aconteceu isso, sim, tivemos mais uma menina, eu voltei com ele porque ele me disse que iria melhorar, mas ele não me respeitou e me traiu, então me separei de novo, não (quanto se a vítima estava usando drogas na época dos fatos)." (mídia audiovisual).

O réu, interrogado em juízo, narrou: "Eu tenho vinte e oito, por tráfico de drogas, trabalhava na pousada das hortênsias, mil e quatrocentos, estudei até a sétima série, tenho dois filhos com ela, nós ainda trocamos cartas. Eu cheguei do serviço e ela estava bêbada e alterada, e eu peguei meu filho para levar para a casa da minha mãe, e nisso ela veio para cima de mim, e eu empurrei ela, e ela acabou caindo, mas da minha parte não houve agressão, gostaria de acrescentar que os policiais que foram lá, tem ciência que ela estava alterada, e que tinha bebido" (mídia audiovisual).

A negativa do réu não encontra respaldo nas provas produzidas em Juízo, bem como não restou comprovada a inexistência das agressões, sendo que em depoimento na delegacia a vítima foi clara quanto as agressões sofridas pelo réu, restando devidamente comprovadas pela ficha médica (fls.33-34), não restando dúvidas quanto a agressão.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima é bastante relevante e merece especial valor, sobretudo quando em concordância com os outros elementos colhidos nos autos.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO - Lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9º, do Código Penal) - Sentença condenatória - Pedido de absolvição - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção - Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação - Acusado que comprovadamente causou lesão de natureza leve na vítima - Dosimetria e regime aberto bem aplicados e fundamentados - RECURSO NÃO PROVIDO. "

(TJSP, Apelação Criminal 0007303-98.2017.8.26.0445; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pindamonhangaba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/10/2020; Data de Registro: 24/10/2020)"

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL)-

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE PROVADA E AUTORIA CERTA – CRIME SEM TESTEMUNHA – PALAVRA DA VÍTIMA GANHA ESPECIAL RELEVÂNCIA – RELATO COERENTE E SEGURO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As declarações da vítima, em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e convictas, tal qual a hipótese dos autos. Demonstrada a materialidade e comprovada a autoria delitiva pelo crime de violação de domicílio prevalecendo-se das relações domésticas, a condenação se mostra escorreita. Apelo desprovido.” (Ap 153757/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 17/02/2016)(TJ-MT - APL: 00015170820128110044 153757/2015, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 03/02/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2016). Destarte, importa consignar que o tipo consubstanciado no art. 129, § 9º, se amolda perfeitamente à hipótese em tela, haja vista que o delito foi praticado no âmbito doméstico.

E, no caso em tela, a vítima e o acusado mantiveram relacionamento amoroso, o que justifica a aplicação da Lei nº 11.340/06.

A mencionada lei se destina a coibir ações e omissões que venham a causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, moral ou patrimonial a mulheres, seja no âmbito doméstico, seja no meio familiar, seja em qualquer relação íntima de afeto entre a vítima e o agressor.

Nesse sentido, leciona Rogério Sanches Cunha: “A violência no âmbito da família engloba aquela praticada entre pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza familiar, podendo ser conjugal, parentesco (em linha reta e por afinidade), ou por vontade expressa (adoção).” (In Violência Doméstica. Lei Maria da Penha - Lei nº 11.340/2006. Comentada artigo por artigo. São Paulo: RT, 2007, p. 30).

Pois bem, sendo o fato típico e ilícito e o réu culpável, resta somente a fixação do quantum da pena, que passo a dosar segundo o modelo trifásico adotado pelo Código Penal.

Passo, pois, à fixação da pena.

Nos termos do artigo 59, do Código Penal, passemos à consideração das circunstâncias judiciais, quais sejam: a) culpabilidade; b) antecedentes (fls. 74, 77-78, 101-102, 142-143, 147-148); c) conduta social; d) personalidade do agente; e) motivos; f) circunstâncias do crime; g) consequências do crime e h) comportamento da vítima. Da análise das circunstâncias judiciais, conclui-se que não há circunstâncias que justifiquem a exasperação nesta fase, assim, fixo a pena base em 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da reprimenda, presente a agravante de reincidência, bem como a atenuante de menoridade relativa, sendo assim elas se compensam, razão pela qual mantenho a pena em seu patamar mínimo.

Na terceira fase ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena final em 3 (três) meses de detenção.

Impossível a substituição da pena, tendo em vista o emprego violência na prática do delito.

Apesar do quantum da pena fixada, a Lei 11.340/06, em seu artigo 17, veda a substituição da pena privativa de liberdade por multa, senão vejamos:

“Artigo 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa”.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o ABERTO.

Dispositivo

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR CARLOS DANIEL DA SILVA FIRMINO qualificado nos autos, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial ABERTO, pela prática do delito tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, na forma da lei 11.340/06.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

O condenado arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2.º, 3.º, 9.º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Campos do Jordao, °data da certidão.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA